

第十一章 共同犯罪

第一节 共同犯罪概述

【考点 1：共同犯罪的概念与理论争议】

- (1) 共同犯罪是_____共同实施的犯罪，具有比单独犯罪更严重的_____；
 - (2) 犯罪共同说（客观主义）：以某一犯罪构成要件为内容，要求共同实行意思和_____；
 - (3) 行为共同说（主观主义）：以_____为根据，不以犯罪构成为前提；
 - (4) 我国刑法第 25 条规定："共同犯罪是指_____共同_____";
- 〈引述〉犯罪共同说代表人物：德国比克迈尔、日本小野清一郎；
- 〈时序〉1979 年刑法第 22 条首次规定共同犯罪概念，1997 年修订后刑法第 25 条沿用；

【考点 2：共同犯罪的主体要件】

- (1) 必须是"_____"，包括_____和_____；
 - (2) 自然人必须达到_____、具有_____；
 - (3) 三种主体结构：两个以上自然人、两个以上单位、自然人与单位；
 - (4) 不同身份的人可构成共同犯罪，非国家工作人员可成为_____共犯；
- 〈注意〉已满 12 周岁不满 14 周岁的人仅对特定 8 种犯罪负刑事责任；
- 〈注意〉已满 14 周岁不满 16 周岁的人只对 8 种犯罪负刑事责任；
- 〈易错点〉15 周岁甲与 16 周岁乙共同盗窃，只追究乙的刑事责任；

【考点 3：共同犯罪的主观要件】

- (1) 必须具有"_____"，包括_____、共同认识、共同意志；
- (2) 意思联络：认识到与他人相互配合_____；
- (3) 共同认识：明知共同犯罪行为性质和_____；
- (4) 共同意志：对危害结果采取_____或_____态度；
- (5) 意志形式可为_____、间接故意或两者结合；

〈注意〉共同犯罪故意不是"相同"故意，关键在于意思联络；

【考点 4：共同犯罪的客观要件】

- (1) 必须具有"_____”，在共同故意支配下相互配合形成_____；
- (2) 三种表现形式：_____、共同不作为、作为与不作为结合；
- (3) 分为_____和非实行行为（组织、教唆、帮助）；
- (4) 共同行为可同时实施，也可_____；

〈示例〉甲乙共谋杀丙，甲提供凶器，乙实施杀人；

〈示例〉甲乙均为锅炉工，合谋不给锅炉加水致爆炸；

【考点 5：共谋而未实行的认定】

- (1) 共谋而未参与实行仍构成_____；
- (2) 意志以外原因未实行且他人既遂的，按_____论处；
- (3) 意志以外原因未实行且他人未遂的，按_____处理；
- (4) 主动改变主意未实行且他人未遂的，按_____处理；
- (5) 意志以外原因未实行且他人中止的，按_____处理；

〈注意〉共谋即共同预备行为，即使均未实行亦可成立共同犯罪；

【考点 6：共同过失犯罪】

- (1) 刑法第 25 条第 2 款规定："二人以上_____，不以_____论处"；
- (2) 应区分事实上的共同犯罪与_____；
- (3) 共同过失犯罪客观存在但不成立法律上的_____；
- (4) 共同过失犯罪按各自所犯_____分别处罚；

〈示例〉甲乙在山顶共同推落巨石，疏忽大意砸死行人丙；

〈对比〉共同故意犯罪有意思联络，共同过失犯罪无主观联系；

【考点 7：间接实行犯】

- (1) 以利用他人作为"_____ "实施犯罪并承担全部刑事责任；
 - (2) _____ 共同犯罪范畴，被利用者不负刑事责任；
 - (3) _____ 表现形式：利用未达刑事责任年龄者、精神病人、无罪过行为、合法行为、过失行为；
 - (4) 主观上具有利用他人犯罪的_____，客观上具有_____；
- 〈注意〉利用限制刑事责任能力人不构成间接实行犯，属共同犯罪；
- 〈案例〉利用不满 12 周岁人实施犯罪，构成间接实行犯；

【考点 8：片面共犯】

- (1) _____ 存在共同犯罪故意，_____ 无此犯意的情形；
 - (2) 从整体看不具有共同犯罪特征，称为共同犯罪_____；
 - (3) 建议立法规定：实行犯不知情时帮助实行犯的，_____ 定罪处罚；
 - (4) 实行犯按_____ 论处，帮助犯比照从犯处罚；
- 〈示例〉甲追杀乙，丙暗中设置障碍致乙被甲杀死；

【考点 9：实行过限的处理】

- (1) 实行过限指实行犯实施_____ 共同犯罪故意的行为；
 - (2) 共同实行犯过限：过限者_____，其他人不承担过限责任；
 - (3) 组织犯过限：只对组织_____ 犯罪承担责任；
 - (4) 教唆犯过限：一般_____ 过限责任，但结果加重犯_____；
 - (5) 帮助犯过限：_____ 过限责任，结果加重犯例外；
- 〈案例〉甲乙丙共同抢劫，丙强奸女主人，甲乙不知情，丙数罪并罚；
- 〈注意〉结果加重犯中的加重结果，其他共犯人应承担刑事责任；

【考点 10：不构成共同犯罪的情况】

- (1) 一人故意一人_____的不构成共同犯罪；
- (2) 故意犯罪与_____行为不构成共同犯罪；
- (3) 同时犯：同时实施犯罪但_____的，分别定罪；
- (4) 不同犯罪构成_____内容的不构成共同犯罪；
- (5) _____的窝藏、包庇等不构成共同犯罪；

〈示例〉甲乙同时潜入仓库行窃但无联络，属同时犯；

〈示例〉甲盗窃枪支乙窃取钱财，无重合内容不构成共同犯罪；

第二节 共同犯罪的形式

【考点 1：共同犯罪形式的基本概念与分类】

- (1) 共同犯罪的形式是形成形式、结构形式和结合形式的_____；
- (2) 我国刑法理论界采取"_____"分类法，按不同标准划分共同犯罪形式；
- (3) 共同犯罪形式与共同犯罪人分类不同，前者解决_____认识问题，后者解决刑事责任_____问题；

【考点 2：任意共同犯罪与必要共同犯罪】

- (1) 任意共同犯罪是刑法分则规定的能够_____的犯罪，二人以上共同实施时构成，如放火、爆炸、故意杀人、故意伤害、抢劫、强奸等；
- (2) 必要共同犯罪是刑法分则规定的_____由二人以上共同行为才能构成的犯罪，分为_____共同犯罪与_____共同犯罪；
- (3) 聚众性共同犯罪由_____组织、策划、指挥众人实施，至少_____参与，如聚众阻碍解救被收买妇女儿童罪、聚众扰乱社会秩序罪、聚众斗殴罪等；
- (4) 集团性共同犯罪是三人以上_____地实施的共同犯罪，如组织、领导、参加恐怖组织罪，组织、领导、参加黑社会性质组织罪；

〈注意〉必要共同犯罪因刑法已分别规定处罚条款，不必适用总则共同犯罪规定；

【考点 3：事前通谋与事前无通谋的共同犯罪】

(1) 事前通谋的共同犯罪是各犯罪人在_____进行商议策划形成共同故意的犯罪；

(2) 事前无通谋的共同犯罪是各犯罪人在刚着手或_____形成共同故意的犯罪；

(3) 部分犯罪以事前是否通谋作为_____，如明知犯罪人提供帮助，事前通谋构成本犯共犯，无通谋构成_____；

(4) 事前通谋犯罪因有谋划_____，人身危险性和社会危害性更大；

〈示例〉甲正殴打乙，丙路过应甲请求共同将乙打成重伤，属事前无通谋共同犯罪；

〈案例〉刑法第 310 条规定明知犯罪人提供隐藏处所，事前通谋构成本犯共犯；第 349 条规定包庇毒品犯罪分子，事前通谋以毒品犯罪共犯论处；

【考点 4：简单共同犯罪与复杂共同犯罪】

(1) 简单共同犯罪是各犯罪人都_____某一具体犯罪构成客观要件行为的犯罪，每个人都是实行犯；

(2) 复杂共同犯罪是各犯罪人之间存在_____的犯罪，包括教唆犯、帮助犯、实行犯、组织犯等不同角色；

(3) 复杂共同犯罪因分工不同，各人作用不同，应承担的刑事责任也不同，处罚时应_____；

〈示例〉甲乙两人都实施抢劫丙财物的行为，属简单共同犯罪；

【考点 5：一般共同犯罪与有组织共同犯罪】

(1) 一般共同犯罪是二人以上为实施特定犯罪而事前或_____的无特殊组织形式的犯罪；

(2) 有组织共同犯罪即集团犯罪，刑法第 26 条第 2 款规定犯罪集团是"三人以上为共同实施犯罪而组成的_____的犯罪组织"；

(3) 犯罪集团具有_____基本特征：成员多数性（三人以上）、共同犯罪目的性、较强组织性、相当_____；

(4) 犯罪集团的稳固性指以实施_____为目的而联合，即使只实施一次犯罪或未实施也不影响集团成立；

〈注意〉二人共同犯罪即使其他特征与犯罪集团相似，也不能称为犯罪集团；

〈对比〉反有组织犯罪法规定的有组织犯罪范围窄于有组织共同犯罪，特指黑社会性质组织犯罪和恶势力组织犯罪；

第三节 共同犯罪人及其刑事责任

【考点 1：共同犯罪人分类方法】

(1) 分类法：以共同犯罪人在共同犯罪中的分工为标准，区分为实行犯（正犯）、组织犯、 、教唆犯；

(2) 分类法：以共同犯罪人对犯罪结果产生的 大小为标准，区分为主犯、从犯和胁从犯；

(3) 我国刑法采用作用分类法为主，同时划分出教唆犯的 ；

〈对比〉分工分类法是大多数国家采用的方法，我国采用的是作用分类法与分工分类法相结合；

【考点 2：主犯的种类与认定】

(1) 犯罪集团 ：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，具有组建集团、 、制订计划、指挥活动等特征；

(2) 其他主犯：在共同犯罪中起 的犯罪分子，包括犯罪集团骨干分子、聚众犯罪首要分子、一般共同犯罪中的主要作用者；

(3) 主犯认定需 犯罪前、犯罪过程中、犯罪完成后的表现；

〈注意〉共同犯罪中的主犯可能是一个，也可能是几个，有时全部共同犯罪人均是主犯；

【考点 3：主犯定罪范围规定】

(1) 犯罪集团首要分子：按照集团所犯的 处罚；

(2) 其他主犯：按照其所 的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；

(3) "集团所犯的全部罪行" "集团成员所犯的全部罪行"；

〈时序〉我国刑事立法对主犯定罪范围经历了自身罪行负责说→全部罪行负责说→参与罪行负责说的发展过程；

〈注意〉首要分子对集团成员实行过限行为不承担刑事责任；

【考点 4：从犯的种类与刑事责任】

(1) ：在共同犯罪中起次要作用的犯罪分子，直接实施犯罪构成客观要件的行为但作用较小；

(2) 帮助犯：在共同犯罪中起 的犯罪分子，不直接实施犯罪而为共同犯罪实施创造条件；

(3) 刑事责任：应当 、减轻处罚或者免除处罚；

〈注意〉刑法分则明确规定某些共同犯罪中从犯法定刑的，按分则规定处罚，无须适用总则规定；

【考点 5：胁从犯的特征与认定】

(1) 客观上实施了 ；

(2) 主观上明知自己实施的行为是犯罪行为，在可以选择不实施的情况下仍 ；

(3) 因受他人 而参加犯罪，胁迫是指以剥夺生命、损害健康、揭发隐私、毁损财物等进行 ；

〈注意〉1997 年刑法将“被诱骗参加犯罪的人”排除在胁从犯之外；

〈易错点〉胁从犯与紧急避险的界限：当胁迫是正在发生的直接威胁且为保护较大利益时，应认定为紧急避险；

〈提示〉胁从犯可能转化为从犯或主犯，应按转化后的情况处理；

【考点 6：胁从犯的刑事责任】

(1) 应当按照犯罪情节 或者免除处罚；

(2) 处罚 对从犯的处罚，因其主观上并不愿意实施犯罪，作用小于从犯；

(3) 具体适用减轻还是免除处罚，应根据 、犯罪性质、行为作用大小等情况确定；

【考点 7：教唆犯的构成条件】

(1) 客观上具有 的行为：用授意、劝说、请求、命令、挑拨、刺激、收买、 等方法唆使他人实施具体犯罪；

(2) 主观上具有教唆他人犯罪的_____：认识到他人尚无犯罪决意，预见并希望或放任教唆行为产生的结果；

(3) 教唆对象是本无犯罪意图或_____的人；

〈注意〉教唆行为只能以作为方式出现，不作为不可能成立教唆犯；

【考点 8：教唆犯的处罚原则】

(1) 教唆他人犯罪的，按照在共同犯罪中所起的_____：起主要作用的按主犯处罚，起次要作用的按从犯处罚；

(2) 教唆_____的人犯罪的，应当从重处罚；

(3) 被教唆人没有犯被教唆的罪的，对教唆犯可以_____处罚；

〈注意〉教唆不满 12 周岁的人实施犯罪或教唆已满 12 周岁不满 16 周岁的人实施特定犯罪以外的犯罪，对教唆人应以间接正犯论处；

〈易错点〉教唆未遂与未遂的教唆犯是两个不同概念：前者指被教唆人未犯被教唆的罪，后者指被教唆人已着手实行但未完成犯罪；

